

753

~~274~~ C-1

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
Special Collections

Spec. Mss. Coll. - Mexico

1772

no. 755

Mazon, Dionisio De Rocha Y, (Vicar General And acting Archbishop)

A. L. S. and Ms. D. S. 12pp. sm. fol. 1772.

Dispensation of second degree of "affinity" for marriage of two persons who had lived together for 16 years and had 5 children.

87761 CA

Año

274. c. i.

de

1772

Nº 25

Dispensa de 2.^o grado
de afinidad concedida á Rafael
Pidal Sabedra, y Josefa de Pivi
na vecinos de Temascaltepec.

Per
S. 6.

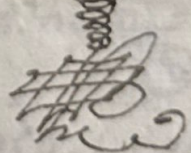
En el Real y minas de Huamascaltepec, a los doce días del mes de Mayo de mil se-
tecientos sesenta y dos años, ante el S.^a B.^a J.^a Joseph Mercado Cura interino y
Juez Eclesiástico de este dicho Real, por el Illustrísimo y Excelentísimo señor
Doctor Don Francisco Antonio Lorenzana, mi señor, dignísimo Arzobispo de
Mexico, Electo para la santa S.^a de Toledo Primada de las Españas, Char-
tiller mayor de Castilla del Consejo de su Mag.^a Fr.^a se pucen este escrip-
to por el contenido en el =

Raphael Vidal Saabedra oriundo de este R.^a hijo lexítimo de
Don Ant.^a Vidal Saabedra, y de D.^a Ant.^a Ortiz, pareco ante Vmd.
en la mexon forma q. en lugar de Pro. aya, y al mio, con-
venga, y digo, que atormentado de mi conciencia, me pre-
cento ante Vmd. para que mediando su caridad, me saque
del infeliz, y miserable estado en q. me hallo, y que pueda
ponerme en estado de matrimonio, segun orden Nra. Madre
la Santa S.^a, con Spha de Urbina, tambien oriunda de
este R.^a, hija lexítima de Man.^a Urbina, y de Machona Ben-
tes, ya difuntos, con laq. he vivido, en ilícita amurad, mas
de diez y seis años, en cuyo tiempo hemos havido y con-
cido cinco hijos, que todos viven, siendo de ellos quatro
mugeres, y aunq. he procurado, casarme varias veces con
ella, en tiempo del S.^a Cura antecesor de Vmd. nunca lo
pude conseguir, no porq. dicho S.^a se me negara a ello, que
si me prometio, muchas veces, y su Notario tambien, que
me casarian de balde, sino por no haver tenido, lo que me
puede corran la dispenza, q. para poder casarme ligitamente
necesito, por tener, aun tiempo, dos impedimentos, ambos
de afinidad, el uno en segundo grado, y el otro en tercero
vien es verdad que del contruido en segundo grado, no sabigo
de parentesco alguno, que huviera de Ant.^a con Spha, y quando
hubo acceso carnal con esta Ant.^a que era prima de
Spha, por ser hijas de dos hermanos no tenia ya

cosa alguna con Ipha, ni sabia si eran primas, o no
y hasta despues de haver conocido carnalmente à Ipha
y haver vivido algun tiempo en nuestra mala comuni-
dud vine à saber que eran parientas en segundo grado
de consanguinidad, y que yo lo estava por afinidad, y
como à esta Ipha desde los principios la sollicitaba con
palabra de caramiento, q. nos dimos ella, y yo, el que
le devo virginidad y juntamente tener los cinco hijos, que
tengo dicho, por mio, todo esto me irritaba, y me
aguiaba la conciencia à sollicitar el ponerme en gra-
cia de Dios con ella, asi por el amor que le tengo
que me es quasi imposible el dexarla, u olvidarla) co-
mo el considerar, que esta expuesta à cometer mu-
chos yerrores, sino me caso con ella. y cavandome
no tan solo se evitaban esos yerrores que temo,
sino que podre recogerla à ella, y a mis hijos, y
darles la educacion que devo, de la que estan
careciendo que es otro torcedor de mi concien-
cia. Con Peabacia tambien tube copula ilicita
y esta es parienta de Ipha, y Ana, en tercer
grado de consanguinidad, y tambien fue igno-
rando yo si havia parentesco entre ella, y las
otras, hasta despues de algunos dias lo vine à
saber, y ni con Ana, ni con Peabacia, he vuelto
à tener cosa alguna desde que me enrede con
Ipha. con la que si he permanecido mas de lo
dicho, y seis años. y prometo no volver à reincidir

con Genovacia, que la Ina. era seguro por haver muerto
mucho tiempo ha, tambien es verdad, que assi por
parte del Alcalde mayor, como por el Juez Eclesias-
tico de este R. he sido puesto en caprina varias
veces, y en la ultima por orden de ambos, ali des-
tenados, y aunque he transcurrido varias tierras no
ha sido esto bastante para olvidar yo à la expres-
sada Ipha: por lo qual à Vmo. ocurro como à mi
Padre, y Patron, para que se duela de estas mis
obesas descañadas, y nos libre dela perdicion àq-
uiamos expuestos, y que tan juramente tememos,
Vmo. no ignora mi extremada pobreza, y de ella lo
qual es publico y notorio, y assi pido que por amor
de Dios, se haga de limosna en no menor esta obra
de caridad que de hacerlo Vmo. asi, exercita Justicia
y era para no menor vien y buena obra: por tanto
Vmo. pido y suplico asi provea y mande que el Jui-
sico en debida forma este mi escrito no sea de
malicia, y en lo necesario &c.

Raphael Vidal
Labrador



Y por dicho señor Juez visto, lo havia y tuvo por presentado, y en
su conformidad mandaba y mando, se tomen sus declaraciones
y resiva la informacion de testigos nesessaria, procediendo en todo
segun orden de los Santos Concilios, y se suspenda el amonestarlo
en esta Real Audiencia Parrochial como es Costumbre, asta vez sielse
por Provisor y Procurador, se signa su Señoria concedentes la
Dispensa para la habilitacion que nesessita, y para ello con-
cluidas quesean estas diligencias, se sienren y se sellen, y se lere

mitan á su Provisorato, para que en su vista, su Señoría
mande, y determine lo que fuere de su superior agrado,
que será como siempre lo mejor: y por este auto asilo pro
veyo mando, y firmo por ante mí el Notario de este Juzgado
Eclesiástico, de que doy fe.

Ante mí

Juan Antonio Morín
N. R. p.

B. Jph Macedo

Declaración de
D. Rafael Vidal
y Sahavedra, o
viendo de este
Real.

En dicho día, mes, y año, el señor Juez, teniendo presente
al expresado D. Rafael Vidal y Sahavedra, cuya persona
doy fe conosco, el qual es oriundo de este Real, hijo legíti
mo de D. Antonio Vidal Sahavedra, ya difunto, y de Doña An
tonia Ortiz, al qual tomó el señor Juez Juramento, que hi
so por Dios N.ro Señor y la señal de la Santa Cruz, y por
prometió decir verdad en quanto le sea preguntado y sien
do lo por el tenor de su escripto en las preguntas, y re pre
guntas necesarias: Dixo: Que es verdad todo quanto tiene ex
presado en su escripto que antecede, y que el pretende casar
con la expresada Josepha Urbina, es porque le rae de corazon
y porque siempre á sido esa su intencion, que no lo hace con
pulsión ni apremiado por temor de amenaza alguna, sino so
lo por lo aquí declarado, y por lo que en su escripto expresa
y porque así espera Cumplir con su obligación, para poder
ponerse en gracia de Dios, salvar su Alma, y que no le co
xa la muerte en tan mala disposición, y que no ha le
brado matrimonio por otra parte, ni ha dado palabra de
casamiento á otra muger alguna, ni debe á otra cosa al
guna, que le sea impedimento al matrimonio que contra
heer pretende, que tan poco tiene con dicha Josepha Ur
bina parentesco alguno de consanguinidad, ni cognat
cion espiritual, que solo los dos impedimentos en segun
do y tercer grado de afinidad por Línea trasversal, que
contraxo en los accesos carnales que tubo con Antonia
Urbina, y Gertracia Villafañá Bramon. con las que no he
vuelto á reincidir, ni reincidiré con Gertracia, que es la
que vive. y la que es del tercer grado de afinidad que tengo
expresado, y ni á esta ni á Antonia les soy deudor de su
virginidad, ni es di. palabra de casamiento, ni menos
he hecho voto de castidad ni de entrar en Religión ni ten
go más impedimentos que los dichos, que no obstan al matri
monio que contraheer pretendemos, esta es la verdad so car
ga del Juramento que fecho tengo, en el qual ser atífico
siendo leída toda su declaración, y dixo ser y estar
Como lo tiene declarado, y dixo ser español de edad de

B^r Jph Macedo

Raphael Vidal
Saabedra

Antemi

Juan Antonio Moziño

N. R. p. 2

B. Jph Maudslayi

Antem

Juan Antonio Moziño

N. R. p. 2

En dicho día, mes, y año, el expresado D. Rafael Vidal, presento ante el señor Juez, por su primer testigo a Agustín Rodríguez, cuyo persona do y fee conosco, el qual es casado con Rosalia Romero, oriundo de este Real, al que tomó el señor Juez Juramento que hizo por Dios Nro señor y la señal de la santa Cruz, y por el prometió de verdad en quanto supiere y le fuere preguntado y siendolo por el tenor de lo que antecede escripto en las preguntas y repreguntas necesarias: Dixo.

es verdad que conoce á los expresados D.ⁿ Rafael Vidal Sahavedra
y á Joseph Vabina, y que sabe y le consta que los dos son libres
sueños de matrimonio, y que no tienen entre sí los susodichos
contrahentes parentesco alguno de consanguinidad, ni
be que lo tengan de afinidad ni algún otro Canónico im-
pedimento que les obste, y que casándose estos seguirán
el escándalo que estandando y handado en este Real tan
años, por ser público á todos los vezinos sumala vida
que no los han podido apartar por diligencias que
hecha las Justicias Eclesiástica y secular: que esta es
verdad so cargo del Juramento que fecho tiene en el qual
sera ratifico siendolo leida toda su deposición, y dixo
español, de como quarenta años de edad, y dixo no sabe
firmar, lo hizo el señor Juez de que doy fee.

B.ⁿ Jph. Macedo

Antemi
Juan Antonio Moziña
N. R. p.

2.^o testigo = Pedro

Belasques, casa-
do con Nicolaza
Sanchez, oriun-
do de este Real.

En dicho día, mes, y año, el expresado D.ⁿ Rafael Vidal
cento ante el Señor Juez, por su segundo testigo, á Ped-
do Belasques, cuya persona doy fee conosco, el qual escasa-
do con Nicolaza Sanchez, oriundo de este Real, al qual
do presente le tomó el Señor Juez Juramento, que hizo
Dios Nro señor y la señal de la santa Cruz, y por el p-
metio decir verdad en quanto supiere, y le fuere pregunta-
do, y siendolo por el tenor de lo que antecede escripto en la
preguntas, y repreguntas nase sanias: Dixo: Que es
to que conoce á los expresados D.ⁿ Rafael Vidal y á Josep
Vabina, y que le consta que uno y otro son libres y sueños
matrimonio, y que no tienen entre sí los susodichos contrah-
tes parentesco alguno de consanguinidad, ni de afinidad
ni sabe que tengan algun otro Canónico impedimento q-
les obste al matrimonio que contraher pretenden, que es su-
to, y público y notorio que los susodichos han vivido am-
sebados mas de quince años ha, y que no ha sido posible el
de los apartar, ni hacerlos que se casen asta ahora que
pretenden hacer, que esta es la verdad so cargo del Juram-
to que fecho tiene en el qual sera ratifico siendolo leida to-
da su deposición, y dixo ser mestizo de edad de mas de treinta
años, y dixo no sabe firmar, lo hizo el señor Juez de que doy fee.

B.ⁿ Jph. Macedo

Antemi
Juan Antonio Moziña
N. R. p.

Endicho día, mes, y año, expresado, D. Rafael Vidal, presentó
ante el Señor Juez, por su terno testigo, a D. Juan de los Ríos, cuya
persona doy fe conozco, el qual es casado con Margarita Arroyo
viendo en virtud de este Real, al que estando presente le tomó el señor
Juez Juramento que hizo por Dios Nro señor, y la señal de la
Santa Cruz, y por el prometió decir verdad en quanto supiere,
y le fuere preguntado, y siendolo por el tenor de lo que ante
cede escripto en las preguntas, y repreguntas necesarias: =
Dixó: Que es verdad que conoce á los expresados D. Rafael Vi-
dal Sahavedra, y á Josepha Urbina, que sabe y le consta
que los dos son libres y sueltos de matrimonio, y que no tienen
entre sí los susodichos Contrahentes parentesco alguno de
consanguinidad, ni de afinidad, ni sabe que tengan algun
otro Canonico impedimento, que esta es la verdad, y tambien lo
es que los susodichos han vivido a marcebados como diéx y
y seis años y que no ha valido el tenerlo á el en la Carcel, ni
á ella ende posito, ni desterrandolo á el para versias si se
apartaban, ó daban providencia de casarse, asta ahora
que parece que lo pretenden, en que si lo consiguen se seguirá
de ello el quitar el escandalo que ha dado en este Real
y el que el susodicho Recoja á la muger, y á cinco hijos q.
tiene en ella, que esta es la verdad so cargo del Juramento
que fecho tiene en el qual se ratificó siendolo leida toda
su deposicion, y dixó ser Español de como cincuenta años
de edad, y lo firmó con el señor Juez de que doy fe.

B. Jph Macedo

Juan de los Ríos

Antemi =
Juan Antonio Moziño
N. R. p. a

Meo. y mayo 25 del 772.

Visitar las anteceder diligencias, en atencion á las Cau-
sas que de ellas resultan y tubimar por vartaner vando
delas facultades solitas que nro srro Padre Clemente
decirno texcio de feliz recordacion se sirva comunicar
á el y terno y exmo S. D. Juan Antonio Lorenzana

Araobispo de esta Santa Iglesia Metropolitana, Cuyo debar se
Toledo Primada de la Capañar, del Concl. de su Mage. y
El tiempo de diez años que Imperaron á començar desde
vicio de acio del año pasado de mil setecientos setenta y
y en sus residen por el de la aurencia de su Cua y Urbana
Virtud de la Santa Cua tenen con el siguiente Dispensar
in terro et quarto conuincimiento el afinitat, simple
et mixto tamum non totum in secundo solo quod
futura inordinada. Absolviendo como Absolvernos y haue
mos por Absolver á Raphael Vidal y Josefa de Urbina, su
tenor Vecinos del Partido de Fernandalepe, de qualesquiera
Censuras en que haian incurrido á efecto solamente de con
grax la presente gracia; la Dispensamos en el impedim
to de segundo grado de afinidad por Copula ilícita con que
hallan ligados, y Declaramos no ser necesaria para
se pretende del tercero, ~~del mismo grado, por esta misma~~
~~grado prohibido~~ para que no obstante el referido imped
to no resultando otro alguno Canonico de la Diligencia
venida por el v.º Concilio de Trento puedan validas y líc
mente contraer el matrimonio que pretenden seg
orden de Nra Sta Madre Ygl.ª y permanecer en el
tal de que la referida Josefa no haia sido arrebatada
ó haviendolo sido no permanezca en potestad ó a disposi
cion del Nipote, y que no se comunicaren torpemen

H

Sr. Governador, y Virrey General.

Mi Señor: Remito á V. S. las diligencias matrimoniales, que se han echo por parte de Rafael Vidal, y de Josepha de Urbina, quienes pretenden contraer matrimonio, y necesitan para ello la dispensacion de dos impedimentos que resultaron por copula ilícita, que el dho Rafael tubo con dos parientas de la Refexida Iphía, una en segundo grado por línea trahida, y otra en tercero por la misma línea. Y havendose practicado varias diligencias en el tiempo de diez, y seis años, así por la Justicia Eclesiastica, como por la Secular, y destruxos, capturas, y otras, para la separacion de los Refexidos Raphael, y Iphía, por haver estado todo ese tiempo en un concubinato. Y no siendo bastantes las diligencias practicaadas para su separacion, así por el amor de cinco hijos que en ella tiene, como por el que uno, y otro se profesan: para remedio de sus almas suplico Vniversalmente á V. S. se sirva concederles la dispensacion, para el fin de su remedio. Ofreciendo yo de mi parte

hacen quanto toca á mi Oficio de valde, y p
Charidad, así por sus almas, como por a
an los escandalos, nota, y mal exemplo, q
de la Refixida amistad se han seguido
seguirán. Dios nro Señor guarde á
m. an. B. L. de Teneasaltepec y Mayo
de 1772 an.

Señor Go.ⁿ mi Señor

B. L. Mano de V. S. su rendido
to seguro de v. d. y Cap.ⁿ

B. Jph Maicedo

Mex.^{Co} y Mayo 26 de 1772.

Virta esta consulto y diligenciar, en atencion á
las causas que de ellas resultan y tubirnos por var
tante, usando de las facultades app.^{Car} concedidas por
nro nui S.^{to} Padre Clemente decimo quarto que
felizmente gobierna, en data en Roma en v. nra
Moria la nraior bajo de el Anillo de el Perceador, a
veinte y siete de Mayo del año pasado de mil setec
cientos y veinte, primero de su pontificado, que
han de valer por tiempo de veinte años, y en
nos residen, absolviendo, como abolvernos, y haue
mos por abuektor á Raphael Vidal y Joseph

de Urbina, Solcexor Vecinos del Partido de Ferrarcal,
repe, de qualesquiera contrarias en que haidan incurran
o á caso solamente de conseguir la puerne gracia; les
dispensamos en el impedimento de segundo grado de afini-
dad por copula ilícita con que se hallan ligados, y declara-
mos no ser necesaria la que se pide del texo, para
que no obstante el referido impedim^{to} no resultando
otro alguno Canonico de las diligencias prevenidas por el
Santo Concilio de Trento, puedan válida y lícitamente con-
traher el matrimonio que precenden segun orden de
nra Santa Madre ^y y permanecer en él, con tal de q.
la referida Josepha no haia sido arrebatada ó haviendolo
sido no permanezca en potestad ó á disposicion del
Napole, y que no se comunicasen torpemente con el fin
de facilitar la dispensa: otvirmos daros y declara-
mos respectivamente por legitima la prole que haidan
tenido, y tubieren seguido el matrimonio, y les impo-
nemos la penitencia copixitual saludable de que antes
de Contraher ^{general,} sacramentalmente y Co-
muniquen, y despues lo practiquen en cada dos meses por
tiempo de un año; ayunen un viernes en cada mes, y
hezen todos los sabados una parte del Santo Rosario; y
prometiendo ambos Cumplir estas penitencias, damos
la Comision y facultad necesaria del Cura Tuez Coto

del referido Partido de Fernandavepe, para que les
abuelva desde luego en ambos fueros del incesto o
incestos conocidos, y de las censuras en que por ellos
hayan incurrido, y mandamos que de este Decreto
se saque testimonio autorizado en forma, y se remi-
ta a dho Curia Tuxteco, a quien previerimos que con-
te todas cosas separe y mandenga separados a lo i-
conveniente de todas Comunicacion, y les haga Cum-
plir la penitencia impuesta. El S. Vicario D.
Dionisio de Rocha y Itaxion, Gobernador Provisor, y Vi-
cario Grial de este Arzobispado, asi lo proveyo, mando

Seraco Texam^t y firmo-

L. do Rocha

Antemi

Luis Ololina

Not.º Vicario Mayor
de Gov.^{no}

Leon

